تام المالية

TAM CAPITAL

شركة تام المالية

اتفاقية ادارة محفظة خاصة

Version no.1.may-2025

تام المالية
TAM CAPITAL

شركة تام المالية

TAM Capital Company

اتفاقية إدارة محفظة استثمارية

Portfolio Management Agreement

شروط تقديم الخدمة

Terms of Business

الرقم المرجعي		DPM-……		REFERENCE NO.	
تصنيف العميل	عميل مؤهل		عميل مؤسسي		عميل تجزئة

تام المالية هي شركة مساهمة مقفلة سعودية، سجل تجاري 1010963557، ورقم موحد (7037584328) وترخيص هيئة السوق المالية 12-24297، عنوانها 7515 شارع الأمين المهندس عبد الله بن عبد الرحمن ا 3647 حي النرجس 13327 مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، البريد الالكتروني Info@tamcapital.sa، رقم تواصل (8001240557)
www.tamcapital.sa

This Discretionary Portfolio Management agreement (The "Agreement" or "Document" or "Terms and Conditions") are entered into and approved at **Sunday, May 11, 2025 G** corresponding to **Thoul Ki'dah 14, 1446 H** by and between:

تم الدخول في وإعتماد إتفاقية إدارة محفظة استثمارية (يشار إليها لاحقاً بـ "الإتفاقية" أو "الوثيقة" أو "الشروط والأحكام") في يوم **.....** الموافق **.....** م بين:

TAM Capital Company a Saudi closed joint stock company registered in Riyadh under commercial registration number (1010963557) 06 / 06 / 1445 H licensed by the Capital Market Authority No. (24297-12), dated 21/10/2024 G , to carry securities business related to, Managing investments and operating funds, and Arranging ، according to the capital market law and implementing regulations issued by the Capital market Authority (CMA), and has its registered address at 7515, Riyadh Alnarjes 13327 , Tel. 800124055 E-mail (Info@tamcapital.sa)

شركة تام المالية، شركة سعودية مساهمة مقفلة مسجلة في مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم (1010963557) وتاريخ 1445/06/06هـ ومرخصة من هيئة السوق المالية برقم (**24297-12**) و تاريخ 2024/10/21م لممارسة أعمال الأوراق المالية المتعلقة بإدارة الاستثمارات ، تشغيل الصناديق، وترتيب الأوراق المالية، وفق نظام السوق المالية واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية وعنوانها – المملكة العربية السعودية، مدينة الرياض. ص. ب. 7515 الرياض حي النرجس 13327 هاتف 8001240557 بريد إليكتروني (Info@tamcapital.sa)

1) "The Company, represented in this Agreement by Mr. [.....], in his capacity as Relationship Officer (hereinafter referred to as the **TAM Capital**)."

1) ( ) ويمثلها في هذه الإتفاقية الأستاذ/ .....، بصفته مسؤول العلاقة. (يشار إليها لاحقاً بـ"**تام المالية**")

2) **MR. .....**, a Saudi national, holding civil registry number (.....) and his address is (.....) Phone (.....), Fax (.....), e-mail (.....), in his personal capacity. (The "**Client**" or "**Customer**").

2) **السادة/ .....** ، ..... الجنسية، سجل تجاري رقم (.....) وعنوانه (.....)
جوال (.....)
بريد إليكتروني(.....)
ويمثلها الأستاذ/ .....بصفته .... (يشار إليه لاحقاً بـ "**العميل**").

This agreement has been prepared by Arabic and English, Arabic text will always prevails in explanation of any differences.

تم تحرير هذه الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية وأينما وجد الخلاف في التفسير بين اللغة العربية والنص المترجم فإن مفردات ومعاني وتفسير النصوص العربية ستسود.

The parties hereby agree as follows:

بهذا يتفق الطرفان على ما يلي:

APPOINTMENT AND EFFECTIVE DATE

1. التعيين وتاريخ السريان

The Client hereby appoints **TAM Capital** to manage an investment portfolio on the terms and conditions set out herein. These Terms and Conditions come into force with immediate effect upon execution by the Client and **TAM Capital** .

بموجب هذه الإتفاقية يقوم العميل بتعيين **تام المالية** للقيام بإدارة محفظة استثمارية حسب الشروط والأحكام الموضحة في هذه الوثيقة. تسري هذه الشروط والأحكام مع النفاذ الفوري عند تحريرها وتوقيعها من قبل العميل تام المالية.

REGULATED BY THE CAPITAL MARKET AUTHORITY

2. الخضوع لتشريعات هيئة السوق المالية

These Terms and Conditions are being provided to the Client pursuant to the requirements of the Capital Market Institutions Regulations issued by Capital Market Authority (The "CMA") Board Resolution Number 1-83-2005. (The "Capital Market Institutions Regulations"). The Client acknowledges that all transactions and services provided by **TAM Capital** . in connection with its account are subject to the rules, regulations, customs and instructions of the CMA.

يتم تقديم الشروط والأحكام هذه إلى العميل بموجب متطلبات لائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة بموجب قرار مجلس هيئة سوق المال رقم 1-83-2005 ("لائحة مؤسسات السوق المالية"). يقر العميل أن جميع المعاملات و الخدمات المقدمة من قبل **تام المالية** فيما يتعلق بهذا الحساب تخضع لقواعد ولوائح وأعراف وتعليمات هيئة السوق المالية.

شركة تام المالية هي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية برقم (24297-12) وتاريخ 2024/10/21م لممارسة أعمال الأوراق المالية المتعلقة بإدارة وتشغيل صناديق الاستثمار، إدارة محافظ العملاء، خدمات الترتيب.

TAM Capital Company is duly authorized by the Capital Market Authority as per license No. (24297-12), dated 21/10/2024 G to carry out the activities of Dealing as Principal, as Managing and operation Investment Fund, Managing Client Portfolios, and Arranging.

3. قيمة الاستثمار الأولي

يقر العميل بأن إجمالي القيمة المبدئية للمحفظة الاستثمارية وفقاً لما هو موضح في الملحق **(3)**، ويقر العميل بأن هذه القيمة تقديرية وليست نهائية إلى حين اتاحة مكونات المحفظة لإدارة واستلام خطاب من **تام المالية** يؤكد استلام مكونات المحفظة ويحدد القيمة الفعلية للمحفظة الاستثمارية وتاريخ بداية إدارتها.

INITIAL INVESTMENT VALUE

The Client estimate the initial investment of the portfolio as per amount stated in Appendix **(3)**, and Client confirm that this value is estimated until **TAM Capital** has full access to portfolio assets. The actual value of the initial investment will be determined by **TAM Capital** with a letter confirming access to the portfolio and total assets value and starting date for managing the portfolio.

4. الأهداف الاستثمارية

يفوّض العميل **تام المالية** للقيام بإدارة حسابه الاستثماري وفقاً للأهداف الاستثمارية وأولويات المخاطر والتعليمات والقيود التي يتم إختيارها من قبل العميل والموضحة في الملحق رقم **(1)** من هذه الإتفاقية، ويقر العميل صراحةً بأن التعليمات والقيود الموضحة في الملحق رقم **(1)** من هذه الإتفاقية هي القيود الوحيدة التي تنطبق على إدارة **تام المالية** للحساب وإذا لم تكن هنالك قيود موضحة في الملحق رقم **(1)** من هذه الإتفاقية فإن **تام المالية** سوف لن يتم تقييدها بأي شكل في إدارتها للحساب.

INVESTMENT OBJECTIVES

The Client authorizes **TAM Capital** to manage its investment account in accordance with the investment objectives, risk preferences, instructions and restrictions selected by the Client and set forth in Appendix (**1**) of this agreement. The Client expressly acknowledges that the only restrictions applicable to **TAM Capital** 's management of the account are those set out solely in Appendix (**1**) of this agreement; and if no such restrictions are specified in Appendix (**1**) of this agreement, **TAM Capital** shall not be restricted in any way in its management of the account.

5. الأسواق الاستثمارية والتخصيص

سوف تغطي إتفاقية إدارة المحفظة الأسواق الموضحة في الملحق رقم **(2)** من هذه الإتفاقية.

إن مؤشرات تخصيص الأصول موضحة في الملحق رقم **(1)** من هذه الإتفاقية، والتي تم الإتفاق بين العميل **وتام المالية** عليها بناءاً على توقيع إتفاقية إدارة محفظة العميل هذه. سوف تأخذ هذه الإتفاقية في الإعتبار حجم رسملة السوق وسيولة الشركات ذات العلاقة إضافة إلى أي عقد آخر يتم الإتفاق عليه مع العميل.

INVESTMENT MARKETS AND ALLOCATION

The Managing Portfolio Agreement will cover the markets specified in Appendix (**2**) of this agreement

The asset allocation parameters is shown in Appendix (**1**) of this agreement, which are agreed upon by the Client and **TAM Capital** upon signing this Managing Client Portfolio Agreement. This will take into account the market capitalization and liquidity of the companies concerned as well as any other contract agreed with the client.

6. الخدمات

بهذا يفوض العميل تام المالية لإتخاذ جميع القرارات بشراء وبيع والإحتفاظ بالأوراق المالية والنقد والاستثمارات الأخرى في حساب العميل الاستثماري على أُسس تقديرية إجتهادية ("يشار إليها معاً بـ"الخدمات"). يتم إختيار هذه الأوراق المالية والاستثمارات بواسطة **تام المالية** حسب تقديرها من بين فئات الأصول الموضحة من قبل العميل في الملحق رقم **(1)** من هذه الإتفاقية. يمنَح العميل صراحةً **تام المالية** السلطة والصلاحية الكاملة لتنفيذ القرارات في هذا الخصوص عن طريق إعطاء التعليمات بالنيابة عن العميل (وبدون الحاجة لأي إستشارات مسبقة مع العميل أو إقرارات من قبله) إلى الوسطاء والوكلاء وأمين الحفظ لحساب العميل. يجب إدارة الحساب واستثماره من قبل **تام المالية** وفقاً لأهداف العميل الاستثمارية

SERVICES

The Client hereby authorizes **TAM Capital** to make all decisions to buy, sell and hold securities, cash or other investments for the Client's investment account on a discretionary basis (collectively, the "Services"). Such securities and investments shall be selected by **TAM Capital** at its discretion from among the asset classes specified by the Client in Appendix (**1**) of this agreement. The Client expressly grants **TAM Capital** full power and authority to carry out decisions in this regard by giving instructions, on the Client's behalf (and without the need for any prior consultations with, or acknowledgements from, the Client), to brokers and dealers and the custodian for the Client's account. The account will be managed and

والقيود الموضحة هذه الشروط والأحكام. يعتبر العميل مسئولاً عن إبلاغ **تام المالية** إذا كان يرغب في تغيير أهداف الاستثمار أو التعليمات أو القيود ذات الصلة بالحساب. التغييرات التي يتم إجراؤها على أهداف الاستثمار وتعليمات العميل و/أو تعليمات الحساب المحددة في الملحق رقم (**1**) من هذه الإتفاقية سوف تكون سارية فقط بناءاً على إتفاقية خطية بين **تام المالية** والعميل.

invested by **TAM Capital** in accordance with the Client's investment objectives and restrictions set forth these Terms and Conditions. The Client shall be responsible for informing **TAM Capital** if it desires to change the investment objectives, instructions or restrictions in relation to the account. Changes to the investment objectives, client instructions and/or account instructions specified in Appendix (**1**) of this agreement hereto will only become effective upon the written agreement of both **TAM Capital** and the Client.

مع الأخذ بعين الإعتبار أهداف وقيود استثمار العميل، ستقوم **تام المالية** بناءاً على تقديرها الخاص بإنشاء محفظة للعميل عن طريق إختيار هيكل المحفظة وتصنيف الأصول والأدوات الاستثمارية. القيمة المبدئية لحساب العميل والتكوين المبدئي للمحفظة المدارة موضحة في الملحق رقم (**3**) من هذه الإتفاقية. سوف يتم مراجعة أداء المحفظة بواسطة **تام المالية** بصورة مستمرة ويمكن أن يتم تعديل مكونات المحفظة وهيكل أصولها دون الرجوع مسبقاً إلى العميل. ويجوز **لـ تام المالية** أن تقوم بما يلي بناءً على تقديرها المطلق:

Taking into account the Client's investment objectives and restrictions, **TAM Capital** will at its absolute discretion construct a portfolio for the Client by selecting the portfolio structure, asset classes and investment instruments. The initial value of the Client's account and the initial composition of the managed portfolio are set out in Appendix (**3**) of this agreement. The managed portfolio shall be reviewed by **TAM Capital** on an ongoing basis and may adjust its assets allocation without prior reference to the Client. **TAM Capital** may at its absolute discretion:

a) Buy and sell in cash or on a forward basis, at the Client's risk, any investments (e.g. shares, Sukuk, certificates, Murabaha deals, structured products, credit derivatives), any instruments derived therefore and its combinations and any other listed or unlisted investment instruments;

أ(تبيع وتشتري نقداً أو بالآجل وعلى مسئولية العميل أي استثمارات مثل (أسهم، صكوك، شهادات مالية، عمليات مرابحة، منتجات مهيكلة، مشتقات إئتمانية) وأي أدوات مشتقة منها ومركباتها وأي أدوات استثمارية مدرجة أو غير مدرجة ؛

b) Buy and sell in cash or on a forward basis, any investments in investment funds, any other collective investment and fund like instruments (such as funds of funds, stock exchange traded funds, **TAM Capital** 's own-in-house funds, hedge funds, private equity funds);

ب(تشتري وتبيع نقداً أو بالآجل أي استثمارات في الصناديق الاستثمارية وأي استثمار جماعي آخر وأدوات شبيهة بالصناديق (مثل صناديق الأموال، صناديق يتم التعامل بها في البورصة، صناديق داخلية خاصة **بـ تام المالية**، صناديق تحوط، صناديق طرح خاص)؛

c) Carry out investments on a fiduciary basis in all currencies in its own name, for the Client's account and at the Client's risk subject to the restrictions set out in Appendix (**1**) of this agreement;

ت(القيام باستثمارات على أساس إئتماني بجميع العملات بإسمها لحساب العميل وعلى مسئولية العميل حسب القيود المبينة في الملحق رقم (**1**) من هذه الإتفاقية.

d) Decide on investment timing; and

ث(أن تقرر بشأن توقيت الاستثمار ؛ و

e) Carry out all any other securities related transactions for the Client's account as it may from time to time determine.

ج(أن تقوم بجميع المعاملات الأخرى ذات الصلة بالضمانات لحساب العميل حسبما تقرره من وقت لآخر.

7. الرسوم FEES

As consideration for the Services to be provided hereunder the Client shall pay to **TAM Capital** the fees indicated in the fee schedule set out in Appendix (**4**) of this agreement. The Client shall be notified in advance of any proposed adjustments to the fees specified in Appendix (**4**) of this agreement. The fees shall be payable and accrued as per **TAM Capital** claim notification issued to client according to terms stated in Appendix (**4**) of this agreement.

مقابل الخدمات التي يتم تقديمها بموجب هذه الإتفاقية يجب على العميل أن يدفع إلى **تام المالية** الرسوم الموضحة في جدول الرسوم المبين في الملحق رقم (**4**) من هذه الإتفاقية. يجب أن يتم إبلاغ العميل مقدماً بأي تغييرات مقترحة على الرسوم المحددة في الملحق رقم (**4**) من هذه الإتفاقية. يجب أن يدفع العميل الرسوم المستحقة الدفع حسب الإخطار الصادر من قبل **تام المالية** وفقاً لجدول الرسوم المبين في الملحق رقم (**4**) من هذه الإتفاقية.

In any partial management period, the fees payable by the client shall be pro-rated based on the number of days that the account managed by **TAM Capital** . In the event **TAM Capital** purchases units of mutual funds, managed by **TAM Capital** or other investment companies for the client's benefit, they will be included in calculating the value of the Client's accounts in determining **TAM Capital** 's fees. The Client acknowledges that the same assets will also be subject to additional advisory and other fees and expenses, which are described in the prospectuses of of those funds, paid by the funds but ultimately borne by the investor.

في أي جزء من فترة دورية الرسوم، تكون الرسوم المستحقة الدفع من قبل العميل على عدد الأيام التي تم خلالها إدارة الحساب بواسطة **تام المالية** بناءاً على أساس النسبة والتناسب. إذا قامت **تام المالية** بشراء وحدات خاصة بصناديق استثمارية تديرها أو تحت إدارة شركات استثمارية أخرى لصالح العميل، فإنها سوف تكون مضمنة في قيمة حسابات العميل لغرض تحديد رسوم **تام المالية**.
ويقر العميل بأن الأصول المالية ذاتها ستخضع أيضاًلأتعاب الاستشارة الاضافية وأي اجور ونفقات أخرى تدفعها الصناديق الاستثمارية كما هو محدد في شروط تلك الصناديق ويتحملها المستثمر في نهاية المطاف.

In event of any redemption or addition to the portfolio, all fees and liabilities will remain payable for the period prior to redemption or addition. In the case of Performance fees, the full performance fees will be calculated on redeemed amount and any performance hurdle requirement will be calculated partially and considered achieved on pro-rata basis during the period before any redemption or addition.

في حال قيام العميل باسترداد جزء من استثمارته في المحفظة أو القيام بإيداع استثمارات في المحفظة فإن الرسوم والإلتزامات خلال الفترة السابقة لعملية الإسترداد والإيداع ستظل قائمة، وفي حال رسوم الأداء التي تحسب بشكل ربع سنوي فإن العائد المطلوب لاستحقاق رسوم الأداء سيتم تجزئته بشكل تناسبي على أيام السنة خلال الفترة قبل الإسترداد والإيداع وستحسب كامل رسوم الأداء على العائد التناسبي المحقق قبل الاسترداد والإيداع.

The Client acknowledges that the same assets will also be subject to additional advisory and other fees and expenses, which are described in the prospectuses of those funds, paid by the funds but ultimately borne by the investor (Client). **TAM Capital** shall provide the Client with details of any special commission payment arrangements and fees payable for transactions it enters into on behalf of the Client with third party intermediaries.

كما يقر العميل بأن نفس الأصول سوف تخضع للمصاريف الإستشارية الإضافية والرسوم والمصروفات الأخرى التي يتم وصفها في نشرات الإكتتاب الخاصة بتلك الصناديق المدفوعة بواسطة الصناديق ولكن يتم تحملها في النهاية بواسطة المستثمر (العميل). يجب على **تام المالية** تزويد العميل بتفاصيل أي ترتيبات لعمولات خاصة ورسوم مستحقة الدفع عن المعاملات التي تدخل فيها بالنيابة عن العميل مع أطراف ثالثة وسيطة.

CUSTODY OF ACCOUNT ASSETS

TAM Capital provides custody service to its clients' accounts managed by **TAM Capital** , which includes the administrative custody and records keeping for original forms, title deeds, contracts, statements, letters, reports and all documentations accessible by **TAM Capital** . Otherwise, client account assets will be held by an independent custodian selected by Client pursuant to a custodian agreement containing the Terms and Conditions as required by applicable CMA rules and regulations. The Client understands that **TAM Capital** shall not at any time have physical possession of any of the Client's investment account assets, whether they are cash, securities or other assets. The Client shall pay the fees of the Independent custodian or for investment funds managed by **TAM Capital** . **TAM Capital** will not impose custody fees related to portfolios under its management.

8. حفظ أصول الحسابات

تقوم **تام المالية** بتقديم خدمات حفظ السجلات لحسابات عملائها والتي تتم إدارتها من قبل تام المالية والتي تشتمل على الحفظ الإداري وحفظ السجلات للنماذج الأصلية وصكوك الملكية والعقود والبيانات والخطابات والتقارير وجميع الوثائق المتاح الحصول عليها لـ **تام المالية** والمتعلقة بالمحفظة الاستثمارية أو الصندوق الاستثماري تحت إدارتها. بخلاف ذلك فإن أصول حساب العميل يجب أن يتم الإحتفاظ بها من قبل أمين حفظ مستقل يتم إختياره من قبل العميل وفقاً لإتفاقية حفظ تحتوي على الشروط والأحكام المطلوبة حسب قواعد ولوائح هيئة السوق المالية. يتفهم العميل أن **تام المالية** لن يكون لها في أي وقت حيازة مادية لأي من أصول الحساب الاستثماري للعميل سواء كانت هذه الأصول نقدية أو أوراق مالية أو أصول أخرى. ويجب على العميل أن يتحمل ويدفع رسوم الحفظ في حال فرضها من أمين حفظ مستقل أو نظير خدمات الحفظ المقدمة للصناديق الاستثمارية تحت **تام المالية** ، ولن تقوم **تام المالية** بفرض رسوم حفظ نظير خدمات الحفظ المتعلقة بإدارة المحافظ الاستثمارية تحت إدارتها.

The Client hereby grants **TAM Capital** authority to instruct the custodian, on the Client's behalf, to purchase, sell, redeem or exchange any security, cash or other investments for the Client's account. The Client expressly grants **TAM Capital** the authority to receive dividends, pay commissions, exercise conversion, subscription and voting rights, deal with takeover offers, capital reorganizations and other offers on behalf of the Client in relation to securities held by the custodian for the Client's account. The Client will instruct the independent custodian to send reports to **TAM Capital** on weekly basis, or at max on monthly basis, as desired by the Client, showing the assets and all transactions for the Client's account during the reporting period, and to provide the Client with copies of those statements.

بهذا يمنح العميل **تام المالية** الصلاحية بأن تشتري أو تبيع أو تسترد أو تستبدل أي ورقة مالية أو نقد أو أدوات أخرى لحساب العميل. كما يقوم العميل بمنح **تام المالية** صلاحية إستلام أرباح الأسهم ودفع العمولات وممارسة التحويل وحقوق الإكتتاب والتصويت والتعامل مع عروض الإستحواذ والإندماج وعمليات إعادة هيكلة رأس المال والعروض الأخرى بالنيابة عن العميل فيما يتعلق بالأوراق المالية التي يحتفظ بها أمين الحفظ لحساب العميل. في حال كان أمين الحفظ مستقلاً، يجب على العميل أن يُبلغ أمين الحفظ بأن يرسل إلى **تام المالية** كشوفات اسبوعية وبحد أقصى مرة كل شهر وبحسب رغبة العميل توضح الأصول وجميع المعاملات في حساب العميل خلال فترة التقرير والقيام بتزويد العميل بنسخ من تلك الكشوفات.

TAM Capital will not be committed to exercise proxy voting rights on behalf of client, on its discretion, and with consider to client interest.

لن تكون **تام المالية** ملزمة بممارسة حقوق التصويت الممنوح لها نيابة عن العميل وفقاً لتقديرها الخاص وحسبما تقتضيه مصلحة العميل.

9. صلاحية التصرف بالحساب

Account Control Permission

The client acknowledge that **TAM Capital** is rewarded based on aggregate portfolio value and its performance, therefore any action from the client on the portfolio assets without prior consent from **TAM Capital** shall be considered as violation to this agreement and may result in mandate termination.

يدرك العميل بأن **تام المالية** تتقاضى رسومها بناءاً على قيمة أصول المحفظة المدارة وأدائها وبالتالي فإن أي تصرف من العميل في مكونات وأصول المحفظة بدون موافقة **تام المالية** خلال فترة سريان هذه الاتفاقية يعتبر خرقاً لبنود هذه الإتفاقية وقد يؤدي إلى إنهائها.

Client shall notify **TAM Capital** in advance with written notice for any planned action related to deposit or withdrawal, accordance to communication and instruction procedures by **TAM Capital** .

يجب أن يقوم العميل بإشعار **تام المالية** كتابياً بشكل مسبق عن أي عمليات سحب أو إيداع في المحفظة وبحسب إجراءات التواصل وإعطاء التعليمات التي تحددها **تام المالية**.

10. معاملات الحساب

ACCOUNT TRANSACTIONS

The Client authorizes **TAM Capital** in its absolute discretion to retain from time to time in various jurisdictions, exchanges and markets, one or more correspondents to provide services relating to the Client's account. The Client acknowledges and agrees that correspondents may act, among other things, as commercial bankers, investment bankers, brokers, dealers, market makers, clearing agents, depositories, custodians, trustees, automatic data processing vendors, proxy processing agents, transfers agents, research houses, or otherwise for the purpose of servicing the Client's account, and that such persons may in turn at their absolute discretion elect to use the services of other third parties and/or their affiliates and correspondents in providing such services. **TAM Capital** will consider in the selection of such brokers and dealers not only available prices and brokerage commission rates, but also the relevant factors such as, without limitation, financial responsibility, best execution capabilities and the value of an ongoing relationship of **TAM Capital** with such brokers and dealers.

يقوم العميل بتفويض **تام المالية** حسب تقديرها المطلق لتحتفظ من وقت لآخر وفي تشريعات وأسواق مختلفة بمراسل واحد أو أكثر ليقوم بتقديم الخدمات ذات الصلة بحساب العميل. كما يقر العميل ويوافق على أن المراسلين قد يعملوا (ضمن أشياء أخرى) بصفة مصرفيين تجاريين أو استثماريين أو وسطاء أو وكلاء موزعين أو صانعي سوق أو وكلاء تخليص أو جهات إيداع أو أوصياء أو أمناء او مزودي معالجة بيانات آلية أو وكلاء تحويل أو مؤسسات بحث أو خلافه لغرض خدمة حساب العميل وأن هؤلاء الأشخاص يمكن أن يقوموا حسب تقديرهم بإستخدام خدمات أطراف ثالثة أخرى و/أو تابعيهم ومراسليهم في توفير تلك الخدمات. عند إختيار **تام المالية** لهؤلاء الوسطاء والوكلاء فلن تضع في الإعتبار الأسعار المتاحة وأسعار عمولة الوساطة فقط ولكنها تضع أيضاً اعتبارات لعوامل ذات صلة، والتي تشمل على سبيل المثال دون الحصر، المسئولية المالية والقدرات التنفيذية الأفضل وتقييم العلاقة المستمرة لـ **تام المالية** مع هؤلاء الوسطاء والوكلاء.

يقر العميل ويوافق على أن عمليات التعامل على الحساب تنتج عنها عمولة تداول تدفع نظير خدمات الوساطة وهي ليست محددة مسبقاً وليست جزء من المصاريف التي تتقاضاها **تام المالية** نظير إدارتها لمحفظة العميل، ويفوض العميل **تام المالية** بالبحث عن وسيط أو أكثر مرخص من هيئة السوق المالية وفتح حساب استثماري معه نيابة عن العميل من أجل تنفيذ عمليات التعامل في الأوراق المالية نيابة عن العميل بموجب هذه الاتفاقية ولـ **تام المالية** حرية اختيار ودفع مصاريف عمولة التداول نيابة عن العميل على أن تكون هذه المصاريف ضمن حدود مصاريف الوساطة المتعارف عليها في السوق المالية التي تستثمر فيها المحفظة.

The Client acknowledges and agrees that trading securities resulted commission fees paid for brokerage services and this expenses is not preset, nor part of fees paid to **TAM Capital** . The client hereby authorize **TAM Capital** to seek authorized brokers by CMA and open investment account/s with authorized broker/s on behalf of client and **TAM Capital** may select at its discretion a suitable broker to pay commission fees on behalf of client as long as this fees within standard range agreed by capital market of investment universe.

يقر العميل ويوافق على أنه يجوز لـ **تام المالية** أن تدفع إلى الوسطاء عمولةً أكبر مما قد يفرضه وسيط مؤهل آخر للقيام بنفس المعاملة حينما تحدد، حسب مبدأ النية الحسنة، أن العمولة تعتبر مناسبة فيما يتعلق بقيمة الوساطة وخدمات البحوث الاستثمارية التي يتم الحصول عليها. وقبل عمل أي ترتيبات عمولات مع وسيط آخر مؤهل، فسوف تقوم **تام المالية** بالإفصاح عن مبلغ أي رسوم أو عمولة مستحقة الدفع إلى ذلك الوسيط فيما يخص العميل. يجوز للعميل أن يقوم بإلغاء هذا التفويض في أي وقت عن طريق إشعار خطي إلى **تام المالية**.

The Client acknowledges and agrees that **TAM Capital** may cause it to pay brokers a commission greater than another qualified broker might charge to effect the same transaction where it determines in good faith that the commission is reasonable in relation to the value of the brokerage and sell-side research services received. Prior to making any such commission arrangement with another qualified broker, **TAM Capital** shall disclose the amount of any fees or commission payable to such broker related to the Client. The Client may revoke this authorization at any time by written notice to **TAM Capital** .

11. تجميع أوامر العميل

AGGREGATION OF CLIENT ORDERS

يمكن أن تقوم **تام المالية** بتجميع تعاملات الأوراق المالية لحساب العميل مع التعاملات الخاصة بالعملاء الآخرين فيما يتعلق بالأوراق المالية التي لا يتم التعامل عليها في السوق المالي السعودي. وبهذا الخصوص، يقر العميل ويتفهم بأن ما يلي قد يحدث في حالة القيام بأي ترتيبات تجميع من هذا القبيل: (أ) أصوله أو مستحقاته قد لا تكون معرفة بشكل مستقل بواسطة شهادات أو وثائق مادية خاصة بـ **تام المالية** أو سجل إلكتروني؛ و (ب) يمكن أن يشارك العميل على أساس النسبة والتناسب مع العملاء الآخرين في حالة أي نقص لا يمكن تسويته فيما يتعلق بمعاملة مجمعة ناتجة عن تقصير أمين الحفظ المعني.

TAM Capital may aggregate securities transactions for the Client's account with transactions for other clients for securities that are not traded on the Saudi Stock exchange. The Client acknowledges and understands that in any such pooling arrangement (a) its assets or entitlements may not be separately identifiable by certificates, other physical documents of title or electronic record; and (b) the Client may participate pro rata with the other Clients in case of any irreconcilable shortfall in relation to a pooled transaction resulting from a default of the relevant custodian.

في حالة ما إذا قررت **تام المالية** شراء أو بيع نفس الأوراق المالية للعميل وللعملاء الآخرين في نفس الوقت تقريباً (شريطة أن تكون مثل هذه الأوراق المالية لا تخضع للتعامل في السوق المالي السعودي) فإنه يجوز لـ **تام المالية** أن تقوم بتجميع أمر العميل مع أوامر العملاء الآخرين للسماح لها بالتفاوض حول أسعار أفضل أو قيم عمولة أقل ورسوم تعاملات أخرى يمكن أن تحصل عليها مقارنة بأمر العميل وحده. سوف تقوم **تام المالية** بتخصيص الأوراق المالية التي يتم شراؤها وبيعها بهذا الشكل بالإضافة إلى الرسوم التي يتم تحملها في المعاملة حسب الطريقة التي تراها عادلة ومتوافقة مع الإلتزامات الإئتمانية للعميل وعملائها الآخرين ووفقاً لمتطلبات لوائح السلوك الخاصة بالسوق الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

In the event **TAM Capital** decides to purchase or sell the same securities for the Client and for other Clients at about the same time (provided any such securities are not traded on the Saudi Stock Exchange), **TAM Capital** may combine the Client's order with orders of other Clients to allow it to negotiate better prices or lower commission rates and other transaction charges than it could get for the Client's order alone. **TAM Capital** shall allocate securities so purchased and sold, as well as the expenses incurred in the transaction, in the manner that it considers to be equitable and consistent with its fiduciary obligations to the Client and its other Clients and in accordance with the requirements of the Market Conduct Regulations issued by Capital Market Authority Board.

سوف تقوم تام المالية بتولي جميع تعاملات حساب العميل وفقاً لقواعد أموال العملاء وقواعد أصول العملاء وفق مؤسسات السوق المالية لهم الصادرة عن هيئة السوق المالية.

TAM Capital shall undertake all Client account transactions in accordance with the "Client Money Rules" and "Client Asset Rules" of the Authorized Persons Regulations issued by Capital Market Authority.

12. التقييم

سوف يتم تحديد قيمة محفظة العميل في تاريخ كل بيان تقييم، وسوف تكون على أساس قيمة إجمالي أصول المحفظة ناقصاً المطلوبات المستحقة لشركة **تام المالية** أو أي طرف آخر يتم تعيينه من قبلها بخصوص تنفيذ هذه الإتفاقية (بما في ذلك رسوم الإدارة وأي رسوم ومصروفات أخرى تستحق عن الفترة)، بالإضافة لخصم رسوم الإنهاء المبكر ومصاريف رسوم الأداء في نهاية كل ربع سنة.

جميع الاستثمارات التي لها سعر سوق محدد يجب أن يتم تقييمها حسب سعر السوق. يعرف سعر السوق لهذا الغرض بأنه سعر الإقفال للأصول الأساسية في السوق المالي أو صافي قيمة الأصل (حسبما هو وارد في اليوم الأخير من فترة التقييم)، أيهما يعتبر سارياً.

بالنسبة للاستثمارات التي ليس لها سعر سوق محدد سوف يتم تقييمها حسب التكلفة. وبالرغم من ذلك، فإذا كان لتلك الاستثمارات قيمة عادلة تختلف عن التكلفة، حسب تقديرات **تام المالية** والقائمة على أساس النية الحسنة، فإن تلك القيمة العادلة يجب أن تُستخدم في تقييم الأصول ذات الصلة.

VALUATION

The value of the portfolio held in the Client's account will be determined on each valuation statement date and will be based upon the value of total assets of the account less all liabilities (including any accrued fees, expenses and management fees), and less early cancelation fees as applicable and performance fees on quarter end.

All investments that have a quoted market price shall be valued at such market price. Market price for this purpose is defined as the closing price of the underlying assets on a stock exchange, or net asset value (as reported on the last day of the valuation period), whichever is applicable.

Investments that do not have a quoted market price will be valued at cost. Notwithstanding the foregoing, if in **TAM Capital** 's best judgment in good faith, the underlying investments have a fair value different from the cost, then such fair value will be used in the valuation of the relevant assets.

13. قواعد ولوائح التطبيق

بهذا يقر العميل أن جميع التعاملات لحسابه سوف تخضع للنظام الأساسي والقواعد والأعراف والتطبيقات الخاصة ببورصات أو أسواق الأوراق المالية المختلفة ودور المقاصة الخاصة بها (إن وجدت) التي يتم فيها تنفيذ التعاملات من قبل **تام المالية**. ويتعهد العميل بالإلتزام بقواعد أي سوق أوراق مالية أو بورصة أوراق مالية مسجلة أو جهة مقاصة أينما تعامل العميل بالأوراق المالية بما في ذلك حدود التعامل فيما يتصل بالسعر أو الجودة أو نوع الأوراق المالية أو عدد التعاملات أو الأوراق المالية المفتوحة أو القابلة للتعامل وأي حدود أخرى سارية متعلقة بهامش أو خيارات.

APPLICABLE RULES AND REGULATIONS

The Client hereby acknowledges that all transactions for its account shall be subject to the constitution, rules, regulations, customs and usage of the various securities exchanges or markets and their clearing house, if any, where transactions are executed by **TAM Capital** . The Client undertakes to abide by the rules of any securities association, registered securities exchange or clearing organization whenever the Client transacts in securities, including trading limits relating to price, quantity or type of securities, the number of trades or open or exercisable securities or positions, and any applicable limits relating to margin or options.

14. الخدمات الأخرى

تقوم **تام المالية** بإدارة استثمارات لعملاء آخرين ويمكن أن تقوم بإعطائهم النصح والمشورة أو تقوم بإتخاذ إجراءات لهم لحساب **تام المالية** أو لحسابات أشخاص تابعين **لـ تام المالية** وهو ما يختلف عن المشورة التي تقدم إلى العميل أو الإجراءات التي يتم إتخاذها بالنيابة عن العميل من قبل **تام المالية**. لا تُعتبر **تام المالية** مُلزمة بأن تشتري أو تبيع أو توصي العميل بأي ورقة مالية أو استثمار آخر يمكن أن تشتريه **تام المالية** أو تبيعه أو توصي به بالنسبة لأي عميل أو بالنسبة لحساباتها.

قد تنشأ تضاربات في تخصيص الفرص الاستثمارية بين الحسابات التي تقوم **تام المالية** بتقديم مشورة بشأنها. وبهذا الخصوص، يجب على **تام المالية** أن تسعى لتخصيص الفرص الاستثمارية، والتي وفق تقديرها بأنها مناسبة لحساب العميل والحسابات الأخرى التي تم تقديم المشورة لها من قبل **تام المالية**، بين تلك الحسابات بصورة عادلة ومتسقة مع أفضل المصالح بالنسبة لجميع الحسابات المرتبطة. دون المساس بما سبق، لن يكون هنالك تأكيد بأن يتم تخصيص أي فرصة استثمارية تعرفها **تام لمالية** بأي أسلوب معين.

إذا حصلت **تام المالية** على معلومات مادية غير عامة حول ورقة مالية أو مصدرها قد لا تقوم **تام المالية** بإستخدامها أو الإفصاح عنها بصورة قانونية، كما لن تكون

OTHER SERVICES

TAM Capital manages investments for other Clients and may give them advice or take actions for them, for **TAM Capital** 's own account or for accounts of persons affiliated to **TAM Capital** , which is different from the advice given to the Client or actions taken on behalf of the Client by **TAM Capital** . **TAM Capital** is not obligated to buy, sell or recommend for the Client any security or other investment that **TAM Capital** may buy, sell or recommend for any other Client or for its own accounts.

Conflicts may arise in the allocation of investment opportunities among accounts that **TAM Capital** advises. **TAM Capital** shall seek to allocate investment opportunities believed appropriate for the Client's account and other accounts advised by **TAM Capital** among such accounts equitably and consistent with the best interests of all accounts involved. Without prejudice to the foregoing, there can be no assurance that a particular investment opportunity that comes to **TAM Capital** s attention will be allocated in any particular manner.

If **TAM Capital** obtains material, non-public information about a security or its issuer that **TAM Capital** may not lawfully use or disclose, **TAM Capital** shall have no

obligation to disclose the information to the Client or use it for the Client's benefit.

تام المالية مُلزمة بالإفصاح عن تلك المعلومات إلى العميل أو إستخدامها لفائدة العميل.

ASSUMPTION OF RISKS

All investment decisions to be made hereunder are subject to various markets, currency, economic, political and business risks and will not necessarily be profitable. **TAM Capital** cannot guarantee the future performance of the Client's account, promise any specific level of performance or promise that investment decisions, strategies or overall management of the account will be successful. In managing the Client's account, **TAM Capital** shall not consider any other securities, cash or investments the Client owns unless specifically instructed to do so in appendix (**1**) of this agreement.

The Client expressly confirms that it is familiar with and understands the types of investment instruments and asset classes referred to in appendix (**1**) of this agreement and understands and accepts the risks inherent in investing in such investment instruments and assets. The Client further acknowledges and expressly confirms that:

a) Investing and trading a on margin basis involves significant risks and substantial financial hazards and could lead to the total loss of capital and potentially unlimited liability;

b) Investing and trading in option contracts, whether buying or selling of covered or uncovered, calls, puts or other option contracts involves significant risks and substantial financial hazards, and could lead to the total loss of capital and potentially unlimited liability; investing and trading in derivatives securities, contingent liability securities or non-retail investment funds involves significant risks and substantial financial hazards, and could lead to the total loss of capital; the Client has sufficient financial resources to invest in and bear the risks of investing in securities set forth in the Client's investment objective statement set out in appendix (**1**) of this agreement ; and

c) The Client is fully aware that **TAM Capital** shall have discretion to invest in the asset classes specified by the Client in appendix (**1**) of this agreement without restriction (except for any specific instructions and restrictions set out in appendix (**1**) of this agreement) and the Client accepts that investment in the types of securities delineated in appendix (**1**) of this agreement carries inherent risks and, in certain cases (depending on the asset classes chosen by the Client), could lead to the total loss of capital.

Except as may otherwise be provided by law, **TAM Capital** shall not be liable to the Client for any loss:

1) That the Client may suffer as a result of **TAM Capital** 's good faith decisions or actions where **TAM Capital** exercises the degree of care, skill, prudence and diligence under the circumstances that a prudent person acting in a fiduciary

15. افتراض المخاطر

تخضع جميع قرارات الاستثمار التي يتم إتخاذها بموجب هذه الإتفاقية لمختلف المخاطر الخاصة بالسوق والعملة والمخاطر الإقتصادية والسياسية والتجارية ولن تكون مربحة بالضرورة. لا تستطيع **تام المالية** أن تضمن الأداء المستقبلي لحساب العميل أو أن تعد بأي مستوى أداء أو تعد بأن تنجح القرارات الاستثمارية أو الإستراتيجيات أو الإدارة الكلية للحساب. في إدارة حساب العميل لا تضع **تام المالية** إعتبار لأي أوراق مالية أخرى أو نقد أو استثمارات يمتلكها العميل ما لم يتم إبلاغها بشكل محدد للقيام بذلك حسب الملحق رقم (**1**) من هذه الإتفاقية.

يؤكد العميل صراحةً أنه على معرفه وفهم كامل لأنواع أدوات الاستثمار وفئات الأصول المشار إليها في الملحق رقم (**1**) من هذه الإتفاقية ويتفهم ويقبل المخاطر الكامنة في الاستثمار في تلك الأدوات والأصول الاستثمارية. كما يقر العميل بالإضافة إلى ذلك ويؤكد صراحةً أنه:

أ) أن الاستثمار والمتاجرة على أساس الهامش يشتمل على مخاطر عالية وآثار مالية كبيرة ويمكن أن تقود إلى الخسارة الكاملة لرأس المال ومطالبات وإلتزامات غير محدودة محتملة.

ب) الاستثمار والمتاجرة في عقود الخيارات، سواءً شراء أو بيع، مغطاة أو غير مغطا، لعقود خيار بيع أو شراء أو أي عقود خيارات أخرى يشتمل على مخاطر عالية وآثار مالية كبيرة ويمكن أن يقود إلى الخسارة الكلية لرأس المال وإلتزامات غير محدودة. كما أن الاستثمار والمتاجرة في المشتقات المالية أو الضمانات أو صناديق الاستثمار غير المخصصة للأفراد يشتمل على مخاطر عالية وآثار مالية كبيرة ويمكن أن يقود إلى خسارة كاملة لرأس المال، والعميل لديه مصادر مالية كافية للاستثمار في الأوراق المالية الموضحة أعلاه وفي جدول أهداف الاستثمار وفق الملحق رقم (**1**) من هذه الإتفاقية ويتحمل مخاطر الاستثمار فيها؛ و

ت) يعتبر العميل على وعي كامل بأن **تام المالية** لديها الحق والصلاحية في التقدير الإجتهادي للاستثمار في فئات الأصول المحددة من قبل العميل وفق الملحق رقم (**1**) من هذه الإتفاقية وبدون قيد (فيما عدا أي تعليمات وقيود محددة موضحة في الملحق رقم (**1**) من هذه الإتفاقية)، ويقبل العميل ويوافق بأن ذلك الاستثمار في أنواع الأوراق المالية المحددة في الملحق رقم (**1**) من هذه الإتفاقية يحمل مخاطر أساسية وفي حالات معينة (بناءاً على فئات الأصول المختارة من قبل العميل) يمكن أن يقود إلى الفقدان الكامل لرأس المال.

فيما عدا ما هو منصوص عليه بخلاف ذلك بموجب النظام فإن **تام المالية** لا تعتبر مسئولة نحو العميل عن أي خسارة:

1) يمكن أن يتعرض لها العميل نتيجة لقرارات أو إجراءات خاصة **بـ تام المالية** قائمة على أساس النية الحسنة حينما تمارس **تام المالية** الدرجة المقبولة من الإهتمام والمهارة والحرص تحت الظروف التي

capacity would use in the conduct of an enterprise of a like character and with like aims.

2) Caused by following Client instructions.

3) Caused by the custodian, any broker or dealer to which **TAM Capital** directs transactions for the Client's account or by any other third person.

The Client agrees to indemnify and keep indemnified **TAM Capital** and each officer, employee or agent of **TAM Capital** against any losses, claims, damages or liabilities (including legal or other expenses reasonably incurred in liabilities) arising in connection with the provision of the Services by **TAM Capital** hereunder provided that this indemnity shall not apply to the extent that any losses, claims, damages or liabilities arise from the gross negligence or intentional misconduct of **TAM Capital** , its officers, employees or agents.

يستخدمها شخص حريص يتصرف بقدرة إئتمانية في إجراءات أعمال أو شخص شبيه وبأهداف شبيهة.

2) ناتجة عن إتباع تعليمات العميل.

3) ناتجة بواسطة أمين الحفظ أو أي وسيط أو وكيل تقوم **تام المالية** بتوجيه معاملات له لحساب العميل أو بواسطة أي شخص آخر.

يوافق العميل على أن يؤمّن **تام المالية** ويستمر في تأمينها هي وكل مسئول أو موظف أو وكيل تابع لها ضد أي خسائر أو مطالبات أو أضرار أو مسئوليات (بما في ذلك المصروفات القانونية أو الأخرى التي يتم تحملها بصورة معقولة في المطالبات) والتي تنشأ فيما يتعلق بتقديم الخدمات بواسطة **تام المالية** بموجب هذه الإتفاقية شريطة ألا ينطبق هذا التأمين إلى الحد الذي تنشأ فيه أي خسائر أو مطالبات أو أضرار أو مسئوليات عن الإهمال الجسيم أو سوء التصرف المتعمد من قبل **تام المالية** أو مسئوليها أو موظفيها أو وكلائها.

LIQUIDITY

16. السيولة

The Client acknowledges that it is aware of the long-term nature of some investment instruments which may be invested under these Terms and Conditions. In particular, the Client understands and accepts that some of these investment instruments are non-public and not listed on a stock exchange or other organized market, and some of these investment instruments may only be terminated periodically or on certain dates (e.g. on specific dates or intervals in a given year). Additionally, the relevant provisions may also require a notice period to be observed possibly of several weeks and also provide for deferred payment and payment subject to bid/ask spreads compared to the net asset value of such investment instruments. All of the above can delay the availability of any sale proceeds.

يقر العميل بأنه على علم بالطبيعة طويلة المدى لبعض الأدوات الاستثمارية التي يمكن أن يتم الاستثمار بها بموجب هذه الإتفاقية. وبالتحديد، فإن العميل يتفهم ويقبل بأن بعض هذه الأدوات الاستثمارية تعتبر غير عامة وغير مدرجة في سوق مالي أو سوق منتظمة أخرى، وبعض هذه الأدوات الاستثمارية يمكن أن يتم إنهاؤها دورياً أو في تواريخ محددة (مثلاً في تواريخ أو فترات في سنة معينة). بالإضافة إلى ذلك فإن الشروط والأحكام ذات الصلة ببعض هذه الأدوات الاستثمارية تتطلب أيضاً فترة إشعار تتم مراعاتها وقد تمتد لعدة أسابيع وتنص على الدفع المؤجل والدفع حسب هوامش العرض/ الطلب بالمقارنة مع صافي قيمة الأصل الخاص بأدوات اللاستثمار تلك. كل المذكور أعلاه يمكن أن يؤخر توافر أي عائدات مبيعات.

CANCELLATION RIGHTS

17. حقوق الإلغاء

These Terms and Conditions may be cancelled by either Client or **TAM Capital** upon thirty (**90**) days written notice. Neither party may assign these Terms and Conditions without first obtaining the written consent of the other party. Cancellation of these Terms and Conditions will not affect (**a**) the validity of any action previously taken by **TAM Capital** under this agreement, (**b**) liabilities or obligations of either **TAM Capital** or the Client from transactions initiated before termination of this agreement, or (**c**) the Client's obligation to pay **TAM Capital** 's fees (pro-rated through the date of cancellation). On the cancellation of this agreement, **TAM Capital** will have no obligation to recommend or take any action with regard to the securities, cash of other investments in the Client's account.

يمكن إلغاء هذه الإتفاقية بواسطة العميل أو **تام المالية** بناءاً على إشعار خطي بمدة ثلاثين (**90**) يوماً. لا يجوز لأي من الطرفين أن يقوم بالتنازل عن هذه الشروط والأحكام بدون الحصول أولاً على موافقة الطرف الآخر الخطية. القيام بإلغاء هذه الشروط والأحكام لن يؤثر على: (**أ**) صلاحية أي إجراء متخذ في السابق من قبل **تام المالية** بموجب هذه الإتفاقية، (**ب**) المطالبات أو المسئوليات الخاصة **بـ تام المالية** أو العميل والمتعلقة بالمعاملات التي تم القيام بها قبل إنهاء هذه الإتفاقية، أو (**ج**) إلتزام العميل بأن يدفع رسوم **تام المالية** (على أساس النسبة والتناسب حتى تاريخ الإلغاء). عند إلغاء هذه الإتفاقية لا تكون **تام المالية** ملتزمة بالتوصية أو بإتخاذ أي إجراء في ما يتعلق بالأوراق المالية أو النقد أو الاستثمارات الأخرى في حساب العميل.

SPECIAL COMMISSION ARRANGEMENT

18. إتفاقية العمولة الخاصة

TAM Capital may enter into a special commission arrangement whereby the company receives goods and services in addition to trade execution services from an intermediary in return for the commission paid on transactions directed through that intermediary. This special commission arrangement is subject to the following conditions:

قد تدخل **تام المالية** في إتفاقية ترتيب عمولة خاصة بموجبها تحصل الشركة على بضائع وخدمات بالإضافة إلى خدمات تنفيذ العمليات من وسيط مقابل العمولة التي تدفع على المعاملات التي يتم التوجيه بها خلال ذلك الوسيط. تخضع هذه إتفاقية العمولة الخاصة للشروط التالية:

1) The person responsible for executing the transaction provides best execution to the company;
2) The goods or services received by the company may reasonably be regarded as being for the benefit of the company's clients;
3) The company has disclosed in its Terms and Conditions with clients that it may receive special commission; and
4) The amount of any fees or commission paid to the provider of the goods or services is reasonable in the circumstances.

1) يقوم الشخص المسئول عن تنفيذ المعاملة بتقديم أفضل تنفيذ للشركة؛
2) البضائع أو الخدمات المستلمة من قبل الشركة يمكن أن يُنظر إليها بصورة معقولة بإعتبارها تعود لفائدة عملاء الشركة؛
3) قامت الشركة بالإفصاح في شروط أعمالها مع العملاء بأنها يمكن أن تحصل على عمولة خاصة؛ و
4) مبلغ أي رسوم أو عمولة يتم دفعها إلى مزود البضائع أو الخدمات يعتبر معقول حسب هذه الظروف.

ACCOUNT REPORTS

TAM Capital will provide Client with periodic written statements at least once every **quarter** showing the valuation of the Client's account as of the date of the relevant statement and including a summary of assets in its account, cost and current market value (to the extent available), and showing the account's performance for the quarter or year and any further information as required by the Capital Market Institutions Regulations.

19. تقارير الحساب

يجب على **تام المالية** تزويد العميل ببيانات خطية دورية مرة على الأقل كل **ربع سنة** توضح قيمة حساب العميل في تاريخ الكشف ذي الصلة وتشتمل على ملخص الأصول في الحساب والتكلفة وقيمة السوق الحالية (إلى الحد المتاح) وتوضح أداء الحساب للربع أو السنة وأي معلومات إضافية حسب مقتضيات لائحة مؤسسات السوق المالية

OTHER ADVICE

TAM Capital shall not provide advice in respect of any legal and Zakat/Tax ramifications of the investments conducted within this agreement. The Client may obtain appropriate advice from an independent Zakat, tax or legal advisor.

20. المشورة الأخرى

لن تقوم **تام المالية** بتقديم المشورة فيما يتعلق بأي مواضيع قانونية والمواضيع الخاصة بالزكاة أو الضريبة بالنسبة للاستثمارات التي تتم في إطار هذه الإتفاقية. ويجوز للعميل أن يحصل على النصيحة المناسبة من مستشار زكاة أو ضريبة أو مستشار قانوني مستقل.

PAYMENT ON DEMAND

The Client hereby undertakes to settle promptly and to pay **TAM Capital** all outstanding obligations and debit balances upon **TAM Capital** 's first demand and in all cases within the stipulated period (if any) in such demand. In addition, the Client shall be liable to **TAM Capital** for any deficiency remaining in its account in the event of the liquidation thereof in whole or in part by the Client or by **TAM Capital** or after the exercise of **TAM Capital** 's other remedies as set out herein.

21. الدفع عند الطلب

بهذا يتعهد العميل بأن يقوم فوراً بالتسوية ودفع جميع الإلتزامات المعلقة والأرصدة المدينة **لـ تام المالية** بناءاً على أول إشعار طلب تصدرة **تام المالية** موجهاً له، وخلال الفترة المنصوص عليها (إن وجدت) في ذلك الطلب. بالإضافة إلى ذلك فإن العميل يجب أن يكون مسئولاً تجاه **تام المالية** عن أي عجز لا يزال في حسابه في حالة تسويته بصورة كاملة أو جزئياً بواسطة العميل أو **تام المالية** أو بعد تنفيذ **تام المالية** لمعالجات أو تعويضات أخرى حسبما هو مبين في هذه الإتفاقية.

SET-OFF

The Client authorizes **TAM Capital** to debit at its absolute discretion with or without notice to the Client any and all investments, including cash, in the Client's account whenever **TAM Capital** , in its absolute discretion, considers such debit is necessary for its protection, including without limitation to settle any negative balances of investments, including cash, or for such other purpose as **TAM Capital** considers appropriate. The Client acknowledges and agrees that the transfer of cash may entail the conversion of funds from one currency to another, and that such conversion may cause the Client to incur losses. The Client acknowledges and agrees that the set-off rights granted herein extend to all accounts that the Client may have an interest in with **TAM Capital** now or in the future.

22. المقاصة

يفوّض العميل **تام المالية** بالقيد على حسابه حسب تقديرها المطلق بإنذار أو بدون إنذار للعميل أي أو كل الاستثمارات بما في ذلك النقد في حساب العميل متى ما كانت **تام المالية** وحسب تقديرها الخاص تعتبر ذلك القيد ضرورياً لحمايتها ويشمل ذلك بدون حصر تسوية أي أرصدة استثمارية سالبة تشمل النقد أو حسب الأغراض الأخرى التي تعتبرها **تام المالية** مناسبة. يقر العميل ويوافق على أن تحويل أي نقد يمكن أن يعني تحويل أرصدة من عملة إلى أخرى وأن ذلك التحويل يمكن أن ينتج عنه خسارة للعميل. ويقر العميل ويوافق على أن حقوق المقاصة الممنوحة في هذه الإتفاقية تمتد لجميع الحسابات التي يمكن أن يكون للعميل مصلحة فيها مع **تام المالية** الآن أو في المستقبل.

LIABILITY FOR COSTS OF COLLECTION

23. مسئولية تكاليف التحصيل

يتعهد العميل ويوافق على أن يدفع فوراً كما أنه سوف يكون مسئولاً عن جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بتحصيل أي مبلغ مستحق لـ **تام المالية** بما في ذلك أي رصيد مدين وأي عجز غير مدفوع في حسابه ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر رسوم المحامي التي يتم تحملها أو تعتبر مستحقة الدفع أو تُدفع بواسطة **تام المالية** في ما يتصل بتنفيذها لحقوقها الواردة بهذه الإتفاقية.

The Client undertakes and agrees to pay promptly and shall be liable for the reasonable costs and expenses of collection of any amount owed to **TAM Capital** , including any debit balance and any unpaid deficiency in its account, including but not limited to attorney's fees incurred, payable or paid by **TAM Capital** in enforcing its rights hereunder.

24. إقفال الحساب

يجوز لـ **تام المالية** أن تُقفل حساب العميل وتقوم بتصفية كل أصوله في أي وقت بدون إشعار إذا فشل العميل في الإلتزام بأي من الشروط والأحكام المبينة في هذه الوثيقة (أو أي إتفاق آخر بين الطرفين أو في أي إتصال آخر يتم تلقيه من **تام المالية**) ويشمل ذلك فشل العميل بالإحتفاض بالحد الأدنى من قيمة الأصول (بما فيها النقد) في حسابة الاستثماري كما تحددها **تام المالية** من وقت لآخر. ويجوز للعميل أن يقفل حسابه مع **تام المالية** بناءاً على إشعار خطي مدته (**30**) يوماً إلى **تام المالية** شريطة ألا يتم إقفال الحساب حتى تكون **تام المالية** قد حددت حسب تقديرها الخاص أنه ليس هنالك مطالبات قائمة تتعلق بالحساب. ولا يجوز أن يؤثر إقفال الحساب أو تصفيته بأي شكل على أي من التزامات أو مطالبات العميل تجاه **تام المالية** سواء كانت فعلية أو طارئة ويجب أن تظل جميعها قائمة بعد ذلك الإقفال أو التصفية.

CLOSING OF ACCOUNT

TAM Capital may close the Client's account and liquidate any or all of its assets at any time without notice if the Client fails to comply with any of the terms and conditions set out herein (or in any other agreement between the parties, or in any other communication received from **TAM Capital**), including if the Client fails to maintain the minimum balance of assets (including cash) in the account as may be required by **TAM Capital** from time to time. The Client may close its account with **TAM Capital** on (**30**) days prior written notice to **TAM Capital** ; provided however that the account shall not be closed until **TAM Capital** has determined in its sole discretion that there are no outstanding liabilities relating to the account. Neither the closing nor the liquidation of the account shall in any way affect any of the Client's obligations or liabilities to **TAM Capital** , actual or contingent, all of which shall survive such closing or liquidation.

25. حق التعامل في الاستثمارات

يقر العميل ويوافق على أن **تام المالية** وحسب تقديرها الخاص ولأجل تحقيق المكاسب المالية يجوز لها أن تتعامل في الاستثمارات لحسابها الخاص بصفات قانونية مختلفة من وقت لآخر بما في ذلك التعامل كأصيل بالنسبة للمعاملات التي تشتمل على الأوراق المالية والتي يمكن أن يكون العميل فيها هو الطرف المقابل أو مستثمراً فيها، وبما يشمل الاستثمارات التي تقدم **تام المالية** للعميل معلومات عنها. يقر العميل بهذا أن **تام المالية** يمكن أن يكون لديها علاقة تجارية مع مصدري أوراق مالية تعتبر جزء من حساب العميل.

RIGHT TO TRADE IN INVESTMENTS

The Client acknowledges and agrees that **TAM Capital** , at its sole discretion and for monetary gain, may trade in investments for its own account in different legal capacities from time to time, including as principal to transactions involving securities in which the Client may be the counterparty, and including with respect to investments that are the subject of information communicated to the Client by **TAM Capital** . The Client further acknowledges that **TAM Capital** may have a commercial relationship with the issuers of certain securities held in the Client's account.

26. تضارب المصالح

تسعى **تام المالية** إلى تجنب الظروف التي تؤدي إلى تعارض مصالحها مع مصالح عملاءها أو قد تؤثر سلباً على حيادية الخدمات التي تقدمها، ومع ذلك قد تحدث بعض الحالات التي تنتج عنها تضارب للمصالح وبالأخص عند التعامل في الأوراق المالية بصفة أصيل وستقوم **تام المالية** بمعالجة هذا التضارب بإعطاء الأولوية دائماً للعميل كلما كان ذلك ممكناً ورعاية مصالح جميع عملائها بأكبر قدر ممكن من العدالة والملائمة.

CONFLICT OF INTEREST

TAM Capital shall avoid circumstance resulting conflict of interest against clients or might impact objectivity of services given to clients, even though, conflict of interests may arise in some cases, and in particularly related to dealing as principle, where **TAM Capital** will manage this conflict by giving priority to client as possible, and will safeguard all clients interest at highest standards of fairness and suitability.

27. قروض ورهونات الاستثمارات

بناءاً على موافقة العميل على الرفع المالي (التمويل) وفق الملحق رقم (**1**) من هذه الإتفاقية، يفوض العميل **تام المالية** حسب تقديرها الخاص لتقترض أو ترهن، دون إشعار العميل، جميع الأوراق المالية التي تعتبر مملوكة الآن أو لاحقاً في حسابه أو المحتفظ بها أو المنقولة من قبل **تام المالية** أو تحت ملكيته بصورة مستقلة أو بشكل مشترك مع تلك الأوراق المالية بالنسبة لأي مبلغ مستحق في حساب العميل أو مبلغ أكبر حسبما تراه **تام المالية** مناسباً. ويتفهم العميل أن تلك

LOANS AND PLEDGES OF INVESTMENTS

Depending on the Client's approval of leverage (Financing) as stated in appendix (**1**) of this agreement, **TAM Capital** is hereby authorized in its absolute discretion to borrow or to pledge, without notice to the Client, any and all of the securities now or hereafter held in the Client's account, or maintained or carried by **TAM Capital** or in its possession, either separately or in common with other such securities, for any amount due in the Client's account or such greater amount as **TAM Capital** may deem appropriate. The Client understands that such loans and pledges could limit its

ability to exercise voting rights in whole or in part with respect to the securities lent or pledged.

القروض والرهون يمكن أن تقيد مقدرته على ممارسة حقوق التصويت بصورة كاملة أو جزئيه فيما يتعلق بالأوراق المالية التي يتم إقتراضها أو رهنها.

COMPLAINTS

28. الشكاوى

Any complaints that may arise should be submitted to:

Compliance Officer

TAM Capital Company

has its registered address at 7515, Riyadh Alnarjes 13327 ,

Tel. 8001240557

E-mail (Info@tamcapital.sa)

Complaints@tamcapital.sa

Kingdom of Saudi Arabia

أي شكاوى يمكن أن تنشأ يجب أن يتم تقديمها إلى:

مسئول المطابقة والإلتزام

شركة **تام المالية**

وعنوانها – المملكة العربية السعودية، مدينة الرياض. ص. ب.

7515 الرياض حي النرجس .

13327 هاتف 8001240557

بريد إليكتروني (Info@tamcapital.sa

Complaints@tamcapital.sa:

المملكة العربية السعودية

Full procedures for dealing with complaints will be made available by **TAM Capital** to the Client upon request.

الإجراءات الكاملة للتعامل مع الشكاوى يجب أن يتم تقديمها من قبل **تام المالية** إلى العميل عند الطلب.

KNOW YOUR CUSTOMER REQUIREMENTS

29. متطلبات أعرف عميلك

Immediately upon signing this agreement, the Client undertakes to provide **TAM Capital** with all information required and stated by the Capital Market Institutions Regulations and other instructions issued by CMA. The Client shall promptly provide **TAM Capital** with an update of such information at the beginning of each year or whenever requested to do so by **TAM Capital** . **TAM Capital** shall not perform any services of any kind for the Client until it receives all such required information.

فوراً وبمجرد التوقيع على هذه الإتفاقية، يتعهد العميل أن يزود **تام المالية** بجميع المعلومات المطلوبة وفق مقتضيات لائحة مؤسسات السوق المالية لهم وتعليمات هيئة السوق المالية الأخرى. وسوف يقوم العميل بتزويد **تام المالية** فوراً بأي تحديث لتلك المعلومات في بداية كل سنة أو متى كان ذلك مطلوباً. سوف لن تقوم **تام المالية** بتقديم أي خدمات من أي نوع للعميل حتى تتسلم جميع تلك المعلومات المطلوبة.

TAM Capital may terminate this agreement if the Client fails to comply with any of the provisions of this article.

يجوز لـ **تام المالية** أن تنهي هذه الإتفاقية إذا فشل العميل في الإلتزام بأي من نصوص هذه المادة.

MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING

30. غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

The Client agrees that it will provide to **TAM Capital** such evidence of its identity and that of any of its respective directors, shareholders, promoters and controllers as **TAM Capital** may reasonably require in order to comply with **TAM Capital** 's obligations under any legislation and regulations against money laundering and terrorism financing.

يقر العميل أنه سوف يقوم بتزويد **تام المالية** بإثبات هويته أو أي من مديريه ومساهميه ومسوقيه ومراقبيه حسبما تطلب **تام المالية** بشكل معقول من أجل القيام بإلتزاماتها وفقاً للوائح والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

يجوز لـ **تام المالية** أن تقوم بإنهاء هذه الإتفاقية إذا فشل العميل في الإلتزام بأي من نصوص هذه المادة ويجوز لها في أي وقت أن تقوم بتلك الإفصاحات لأي سلطة مختصة تراها **تام المالية** مناسبة نتيجة لذلك الفشل او خلافه إذا كانت تشتبه في أن العميل أو أي شركة أخرى أو شخص آخر يشار إليه في هذه المادة يعتبر مشارك في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

TAM Capital may terminate the agreement if the Client fails to comply with any of the provisions of this article and may at any time make such disclosures to any relevant competent authority as **TAM Capital** sees fit as a result of any such failure or otherwise if it suspects that the Client or any other company or person referred to in this article is involved in money laundering and terrorism financing.

31. التواصل

أي إشعار أو اتصال آخر مطلوب أو مسموح بتقديمه بموجب هذه الإتفاقية يجب أن يتم خطياً ويتم تسليمه إلى:

في حالة العميل، وفق بيانات التواصل الموضحة في الملحق رقم (5) من هذه الإتفاقية.

في حالة **تام المالية:**

شركة **تام المالية**

وعنوانها – المملكة العربية السعودية، مدينة الرياض.

ص. ب. 7515 الرياض حي النرجس .

13327 هاتف 8001240557

بريد إليكتروني :

Info@tamcapital.sa

Complaints@tamcapital.sa:

المملكة العربية السعودية

COMMUNICATIONS

Any notice or other communication required or permitted to be given under this Agreement will be in writing and will be delivered to:

In the case of Client, according to contacts data stated in appendix (5) of this agreement.

In the case of **TAM Capital** :

TAM Capital Company

has its registered address at 7515, Riyadh Alnarjes 13327 ,

Tel. 8001240557

E-mail :

Info@tamcapital.sa

Complaints@tamcapital.sa

Kingdom of Saudi Arabia

يجوز للطرفين أن يقوما بتغيير عنوان التواصل الخاص بهما وذلك عن طريق إشعار يتم تقديمه حسب الطريقة الموضحة أعلاه قبل (7) أيام عمل من التغيير الفعلي لعنوان التواصل.

إي إشعار أو تواصل يجب أن يتم خطياً، وما لم يتم تسليمه شخصياً إلى المرسل إليه أو إلى المكتب المسئول الخاص بالمرسل إليه، حسب الحالة، فإنه من الممكن أن يتم تقديمه إليكترونياً ويعتبر أنه قد تم تسليمه في الحالات الآتية:

أ) في حالة تسليم الإشعار بصورة شخصية إلى موظف مسئول تابع للمرسل إليه، عند تسليمه؛

ب) وفي حالة تسليم الإشعار أو تقديمه إليكترونياً، فيعتبر الإشعار

ت) مستلماً في يوم العمل التالي لليوم الذي يتم فيه الإرسال.

يقر العميل بعلمه بأن جميع إتصالات الهاتف التي قد يجريها مع **تام المالية** بخصوص الحساب أو الخدمات سوف يتم تسجيلها بواسطة **تام المالية** بموجب متطلبات لائحة مؤسسات السوق المالية لهم وتعليمات هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

The parties may change their respective addresses by notice given in the manner set out above (7) business days before the actual change of contact address or data.

Any notice or other communication will be in writing, and unless delivered personally to the addressee or to a responsible office of the addressee, as applicable, will be given by telecopy and will be deemed to have been given when:

a) In the case of a notice delivered personally to a responsible officer of the addressee, when so delivered; and
b) In the case of a notice delivered or given by a telecopy, on the first business day following the day on which it is sent.

The Client acknowledges that all telephone communications that may have with **TAM Capital** regarding the account or the Services shall be recorded by **TAM Capital** pursuant to the requirements of the Capital Market Institutions Regulations and CMA related instructions.

32. تصنيف العميل

يجب تصنيف العميل باعتباره "**عميل مؤهل**" أو "**عميل مؤسسي**" أو "**عميل تجزئة**" وفقاً لمقتضيات لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

CLIENT CLASSIFICATION

The Client shall be classified as a "**Qualified Customer**" or "**Institutional Customer**" or "**Retail Customer**" in accordance with the applicable provisions of the Capital Market Institutions Regulations and CMA related instructions.

33. السرية

لا يجوز لأي من طرفي الإتفاقية أن يفصح لأي شخص أو شركة أو صندوق أياً كان (بدون موافقة الطرف الآخر أو إصدار الأمر بالقيام بذلك من قبل محكمة ذات إختصاص قضائي مناسب أو هيئة السوق المالية أو حسبما يتطلبه النظام بشكل آخر) أي معلومات تتعلق بالأعمال أو الاستثمارات أو النواحي المالية أو المسائل الأخرى ذات الطبيعة السرية الخاصة بالطرف الآخر والتي قد يمتلكها خلال تنفيذ مهامه بموجب الشروط والأحكام الموضحة في هذه الإتفاقية أو خلافه ويجب على كل طرف أن يستخدم جميع الجهود المعقولة لمنع أي إفصاح من هذا القبيل.

CONFIDENTIALITY

Neither party hereto shall disclose to any person, firm or fund whatsoever (except with the consent of the other party or unless ordered to do by a court of competent jurisdiction or the CMA or as otherwise required by law) any information relating to the business, investments, finances or other matters of a confidential nature of the other party of which it may in the course of its duties under these Terms and Conditions or otherwise become possessed and each party shall use all reasonable endeavors to prevent any such disclosure.

34. عدم الصلاحية/ عدم النفاذ

إذا اعتبر أي نص أو شرط من الشروط والأحكام الموضحة في هذه الإتفاقية غير صالح أو غير واجب التنفيذ بواسطة أي محكمة ذات إختصاص أو هيئة قضائية أو تنظيمية أخرى فإن عدم الصلاحية أو عدم النفاذ هذا سوف يؤثر فقط على ذلك النص أو الشرط، أما صلاحية بقية النصوص والشروط فلن تتأثر بذلك، وسوف يتم تنفيذ الشروط والأحكام هذه كما لو أن هذا النص غير الصالح أو غير واجب التنفيذ غير مضمن في هذه الوثيقة.

INVALIDITY / UNENFORCEABILITY

If any provision or condition of these Terms and Conditions shall be held to be invalid or unenforceable by any competent court or other adjudicative or regulatory body, such invalidity or unenforceability shall affect only such provision or condition. The validity of the remaining provisions and conditions shall not be affected thereby, and these Terms and Conditions shall be carried out as if any such invalid or unenforceable provision or condition were not contained herein.

35. التنازل

الشروط والأحكام الواردة في هذه الإتفاقية لا يمكن تعديلها عن طريق الإدارة والتصرف كما لا يمكن أن يُنظر إلى أي فشل من جانب **تام المالية** في أي وقت في تنفيذ حقوقها بموجب هذه الوثيقة لأكبر مدى مسموح به على أنه تنازل أو تعديل أو تجاوز أي من حقوق **تام المالية** بموجب هذه الوثيقة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلك الحقوق الممنوحة **لـ تام المالية** للتعامل مع الضمان الإضافي في جميع القروض المقدمة إلى العميل.

NO WAIVER

These Terms and Conditions stated in this agreement cannot be modified by conduct and failure on **TAM Capital** 's part at any time to enforce its rights hereunder to the greatest extent permitted, shall not in any way be deemed to waive or modify any of **TAM Capital** 's rights hereunder, including without limitation those rights vested in **TAM Capital** to deal with collateral on all loans granted to the Client.

36. التعديلات

يحق **لـ تام المالية** تعديل الشروط والأحكام الواردة في هذه الإتفاقية. أي تعديلات لهذه الشروط يجب أن تكون سارية بعد **(30)** يوما على أن تكون **تام المالية** قد أخطرت العميل خطياً بالتغيير أو في أي تاريخ لاحق يتم تحديده من قبل **تام المالية**.

AMENDMENTS

TAM Capital shall have the right to amend these Terms and Conditions. Any amendment of these terms shall be effective (**30**) days after **TAM Capital** has notified the Client in writing of the change, or at any later date established by **TAM Capital** .

37. وصف العناوين الرئيسية

العنوان الرئيسي لكل نص من هذه الإتفاقية الغرض منه هو التوضيح والوصف فقط ولا يعتبر الهدف منه تعديل أو تأهيل أي من الحقوق أو الإلتزامات الموضحة في كل نص. الكلمات المستخدمة في هذه الوثيقة بصيغة المفرد تشتمل على الجمع أيضاً والكلمات المستخدمة بصيغة الجميع تشمل المفرد أيضاً والكلمات التي تشير إلى أي جنس من حيث التذكير والتأنيث تشتمل على الجنس الآخر أيضاً حسب السياق المناسب.

HEADINGS DESCRIPTIVE

The heading of each provision hereof is for descriptive purposes only and shall not be deemed to modify or qualify any of the rights or obligations set forth in each such provision. Words used herein in the singular shall include the plural, words used in the plural shall include the singular, and words of any gender shall include the other gender as appropriate.

ENTIRE AGREEMENT

These Terms and Conditions, appendices and the documents incorporated or referred to herein constitute the full and entire understanding between the parties with respect to the provisions herein, and there are no oral or other agreements in conflict herewith. Any modification, amendment or supplement to these Terms and Conditions or any individual provision herein must be in a writing signed by both parties.

38. شمول الإتفاقية

تمثل هذه الشروط والأحكام والملاحق والوثائق المضمنة أو المشار إليها في هذه الإتفاقية تشمل التفاهم الكامل بين الطرفين فيما يتعلق بالنصوص في هذه الإتفاقية وليس هنالك إتفاقيات خطية أو أخرى تتضارب معها. إن أي تعديل أو إكمال للشروط والأحكام الواردة في هذه الإتفاقية أو أي نص فردي في هذه الإتفاقية يجب أن يكون خطياً وموقعاً من قبل الطرفين.

GOVERNING LAW/JURISDICTION

This document shall be governed by and construed in accordance with the laws and regulations of the **Kingdom of Saudi Arabia** and Regulations issued by the **Capital Market Authority**; provided that transactions effected, Accounts maintained and agreements with correspondents may also be subject to such other laws, rules, regulations, procedures and terms and conditions as may be applicable thereto. Any dispute or controversy arising under these Terms and Conditions may be referred by either party for resolution to the Committee for the Resolution of Securities Disputes, under its powers given in accordance with CMA Board Resolutions.

39. النظام/ التشريعات السارية

تخضع هذه الوثيقة وتفسر وفقاً لأنظمة ولوائح **المملكة العربية السعودية** واللوائح الصادرة بواسطة **هيئة السوق المالية** شريطة أن تخضع المعاملات التي يتم القيام بها والحسابات المحتفظ بها والإتفاقيات مع المراسلين أيضاً للأنظمة والقواعد واللوائح والإجراءات والشروط والأحكام الأخرى التي تنطبق عليها. أي نزاع أو خلاف ينشأ بموجب الشروط والأحكام هذه يجب أن تتم إحالته بواسطة أي من الطرفين إلى لجنة حل منازعات الأوراق المالية بموجب صلاحياتها الممنوحة لها حسب قرارات مجلس هيئة السوق المالية.

AGREEMENT COPIES

This agreement made of two original copies, each party received original copy to act upon it.

In witness of the mentioned, the two parties signed this Terms and Conditions officially as of the above mentioned date

40. نسخ الإتفاقية

حررت هذه الإتفاقية من نسختين أصليتين، تسلم كل طرف نسخة أصلية للعمل بموجبها.

إشهاداً على ذلك فقد قام الطرفان بالتوقيع على الشروط والأحكام هذه في التاريخ الموضع أعلاه.

On behalf of Client	عن العميل
Title	المنصب
Stamp	الختم
Signature:	التوقيع:

On behalf of TAM Capital	عن شركة تام المالية
Name	الاسم
Title	المنصب
Signature:	التوقيع:
Stamp	

تام المالية
TAM CAPITAL

Appendix (1) – Investment Objectives & Risks

ملحق رقم (1) – الأهداف الاستثمارية والمخاطر

Investment Knowledge & Experience			المعرفة والخبرة الاستثمارية		
[ ] Excellent	[ ] Good	[ ] Limited	[ ] ممتازة	[ ] جيدة	[ ] ضعيفة

Client Risk Tolerance			قدرة العميل على تحمل المخاطر الاستثمارية		
[ ] Low	[ ] Medium	[ ] High	[ ] منخفضة	[ ] متوسطة	[ ] عالية

General Investment Objectives		الأهداف الاستثمارية العامة
Capital Protection	[ ]	حماية رأس المال
Income Generation	[ ]	تحقيق الدخل
Balanced	[ ]	متوازنة
Capital Growth	[ ]	نمو رأس المال

Preferred Investment Assets Currencies		عملات الأصول الاستثمارية المفضلة للعميل
Assets in Saudi Riyals	[ ]	أصول بالريال السعودي
Assets in Foreign Currency	[ ]	أصول بعملات أجنبية

List the foreign currencies

يجب تحديد العملات الأجنبية الأخرى

Customer Signature	توقيع العميل	TAM Capital Signature	توقيع تام المالية

Information about perfect portfolio suits the client

معلومات المحفظة الاستثمارية الملائمة للعميل

Class	Low Risk	Moderate Risk	High Risk	الفئة
	منخفظة المخاطر	متوسطة المخاطر	عالية المخاطر	

Appendix (1) – Investment Objectives & Risks

ملحق رقم (1) – الأهداف الاستثمارية والمخاطر

Equities	%	%100	%	أسهـــــــم
Debt Instruments	%	%	%	أدوات دين
Foreign Currencies	%	%	%	عملات أجنبية
Deposits	%	%	%	ودائع
Trade Finance	%	%	%	عقود مرابحات
Investment Funds	%	%	%	صناديق استثمارية
Commodities	%	%	%	سلع
Futures & Options	%	%	%	عقود آجلة و خيارات
Real Estate	%	%	%	عقارات
Other……	%	%	%	أخرى.....
Other……	%	%	%	أخرى.....
Other……	%	%	%	أخرى.....
Totals	**%**	**%100**	**%**	**الإجمالي**

Totals must be equal to 100% — **مجموع النسب يجب أن يساوي 100%**

Notes	**ملاحظات**
Low Risk: Short-dated debt instruments mainstream investment funds	**منخفضة المخاطرة:** أدوات دين قصيرة الأجل، صناديق استثمار رئيسية
Moderate Risk: long-dated debt instruments; large and medium companies	**متوسط المخاطرة:** أدوات دين طويلة الأجل، شركات كبرى ومتوسطة
High Risk: Small and single product companies; leveraged and high-yield products	**عالية المخاطرة:** شركات صغرى ذات منتج واحد، نسبة رفع مالي عالية وعالية العائد

Financial Leverage (Financing)			**الرفع المالي (التمويل)**
Possibility of leverage	[ ] لا [ ] No	[ ] نعم [ ] Yes	إمكانية التمويل
If (Yes), Specify the maximum financing percentage of account value	%0		في حالة الإجابة بـ (نعم) حدد النسبة القصوى للتمويل من قيمة الحساب

Customer Signature توقيع العميل — **TAM Capital Signature** توقيع تام المالية

Investment Universe & Strategy

The portfolio will invest mainly in Saudi capital market, as per (**Dynamic**) strategy at **TAM Capital**, which target capital growth over the short to med term. Portfolio will achieve the target through investing in all securities issued in Saudi Arabia under Saudi Capital Market Authority, the target universe inlcudes saudi listed stocks and their related issued secruites, right issues, mutual funds, Sukuk and IPOs and REITs, with maximum permission to cash allocation at (**100%**) of portofolio size, as per market conditions and portfolio manager discretionary.

مجال الاستثمار والإستراتيجية

تستثمر المحفظة بشكل رئيسي في السوق المالية السعودية وفقاً للإستراتيجية (المرنة)، والتي تستهدف تحقيق نمو في رأس المال على المدى القصير إلى المتوسط، من خلال الاستثمار في جميع الأوراق المالية المتاحة للاستثمار والمصدرة في السوق المالية السعودية، والتي تشمل أسهم الشركات السعودية المدرجة والأوراق المالية المصدرة عنها وحقوق الأولوية، وصناديق الأوراق المالية، والصكوك، والإكتتابات الأولية، وصناديق الريت العقارية والصناديق العقارية الخاصة والعامة، ودون وجود قيود على الحد الأقصى لقيمة السيولة من المحفظة والتي قد تصل إلى (**100%**) بحسب ظروف السوق.

Benchmark Index — **المؤشر الاسترشادي**

Appendix (1) – Investment Objectives & Risks

ملحق رقم (1) – الأهداف الاستثمارية والمخاطر

Tadawul All Share Index (.....), or any similar benchmark.

مؤشر تداول لجميع الأسهم (تاسي) أو أي مؤشر مشابه.

Restricted Securities by Clients

الأرواق المالية المحظور التداول فيها من العميل

1	6	6	1
2	7	7	2
3	8	8	3
4	9	9	4
5	10	10	5

Other Restrictions

قيود أخرى

-1

Customer Signature **توقيع العميل** **TAM Capital Signature** **توقيع تام المالية**

Appendix (2) – Markets

ملحق رقم (2) – الأسواق

This agreements covers the following markets:

تغطي الإتفاقية الأسواق التالية:

[ ]	Kingdom of Saudi Arabia – Main Market (TASI)	المملكة العربية السعودية – السوق الرئيسية (تاسي)	[ ]
[ ]	Kingdom of Saudi Arabia – Parallel Market (Nomu)	المملكة العربية السعودية – السوق الموازية (نمو)	[ ]
[ ]			[ ]
[ ]			[ ]

Parallel Market (Nomu)

السوق الموازية (نمو)

According to the Capital market Authority rules and regulations, investing in the Parallel Market (Nomu) is restricted to Qualified Investors.

حسب لوائح هيئة السوق المالية، فإن الاستثمار في السوق الموازية (نمو) مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط.

If the client chooses to invest in the Parallel Market (Nomu), he acknowledges the risks associated with such investment.	في حال اختيار العميل الاستثمار في السوق الموازية (نمو)، فإنه يقر أنه على معرفة ودراية بمخاطر الاستثمار المترتبة عليه.

Customer Signature	**توقيع العميل**	**TAM Capital Signature**	**توقيع تام المالية**

تام المالية
TAM CAPITAL

Appendix (3) – Initial value & Composition

ملحق رقم (3) – التكوين المبدئي لحساب العميل

Client's Current Investment Portfolio

مكونات محفظة العميل الحالية

Class	Percentage النسبة	Amount (SAR) القيمة بالريال	الفئة
Equities	%		أسهـــــم
Debt Instruments	%		أدوات دين
Foreign Currencies	%		عملات أجنبية
Deposits	%		ودائع
Trade Finance	%		عقود مرابحات
Investment Funds	%		صناديق استثمارية
Commodities	%		سلع
Futures & Options	%		عقود آجلة و خيارات
Real Estate	%		عقارات
Cash	%		نقد
Other……	%		أخرى.....
Other……	%		أخرى.....
Other……	%		أخرى.....
Totals	%100		الإجمالي

Customer Signature	توقيع العميل	TAM Capital Signature	توقيع تام المالية

تام المالية
TAM CAPITAL

Appendix (4) – Fees Structure Due to Portfolio Manager			ملحق رقم (4) – هيكل الرسوم * المستحقة لمدير الصندوق
إيضاح	النسبة من الأصول المدارة	القيمة بالريال	الوصف
Note	Percentage of AUM	Amount (SAR)	Description
1	%0.00		رسوم إشتراك/تعاقد Subscription / Contract
2	%0.00		أتعاب إدارة Management Fees
3	%0.00		رسوم حفظ - أمين حفظ مستقل Custody Fees – Independent Custodian
4	%5		حافز أداء Performance Fees

* تتحمل المحفظة جميع الرسوم المستحقة لأطراف خارجية وتشمل على سبيل المثال لا للحصر (عمولة التعامل في الأوراق المالية، رسوم ضريبة القيمة المضافة، أتعاب المحاماة فيما يخص قضايا منازعات الأوراق المالية) ويقر العميل بمو افقته على دفع هذه المصاريف وأي مصاريف قد تفرضها الجهات التنظيمية أو الحكومية مستقبلاً.

*Client acknowledge and agree to pay all other expenses due to external parties, in example but not limited to, (Brokerage Commission, VAT, Securities Dispute lawyer expenses), and client agree to pay any other expenses might be imposed by regulatory entities or government.

الدفع	الإستحقاق	إيضاح
Payment	Accrued	Note
تدفع خلال (5) أيام عمل من إشعار العميل بالمطالبة To be paid within (5) business days of notification of the client claim	تستحق عند توقيع إتفاقية الخدمات Accrued upon signing services agreement	1
تدفع على أساس شهرى خلال (5) أيام عمل من إشعار العميل To be paid on a monthly basis within (5) business days of notification of the client claim	تستحق بشكل يومي على أساس حجم الأصول المدارة نهاية اليوم Accrued on daily basis based on the size of assets under management end of the day	2
تدفع خلال (5) أيام عمل من إشعار العميل بالمطالبة To be paid within (5) business days of notification of the client claim	تستحق عند إستلام **تام المالية** إشعار من العميل يفيد بإلغاء الإتفاقية خلال فترة تقل عن 90 يوماً من توقيعها Accrued when **TAM Capital** receives notice from customer to cancel the agreement within a period of less than 90 days from the signing it	3
تدفع على أساس ربع سنوي، أو عند قيام العميل بإنهاء الاتفاقية، أو عند القيام بسحب جزئي أو كلي من المحفظة. تستوجب السداد خلال (5) أيام عمل من إشعار العميل بالمطالبة.	أ) تحسب على صافي قيمة المحفظة بعد حساب جميع المصاريف والرسوم الأخرى المستحقة على المحفظة بنسبة %.... ب) يستحق عند تحقيق المحفظة أي صافي قيمة عائد إيجابي منذ بداية المدة وبعد 90 يوماً من بدء الإتفاقية أو عند نهاية ربع السنة أيهما يسبق، وتحسب بعد ذلك في نهاية ربع كل سنة (31 مارس، 30 يونيو، 30 سبتمبر، 31 ديسمبر) . ج) يستحق حافز أداء نسبته ....% عند القيام بأي عملية سحب من المحفظة، حيث سيقوم مدير المحفظة بحساب صافي قيمة عائد المحفظة عند تاريخ السحب وخصم .....% من قيمة العائد المحقق على المبلغ المسحوب بالنسبة والتناسب إلى قيمة المحفظة. د) سيطبق حافز الأداء على الربح الذي يتجاوز أعلى حاجز سابق لقيمة المحفظة في كل مرة يتم فيها حساب حافز الأداء (high-water mark).	4

To be paid on quarterly basis, or at contract termination date, or in case of partial of full redemption. Must be paid within (5) business days of notification of the client claim.	A) ……% Calculated on Net AUM after all expenses and other payable fees. B) Accrued on any absolute positive returns since the inception of mandate, and after 90 days from the start date of this agreement or on the quarter end, whenever comes first, the fees will be calculated on end of each quarter (March 31, June 30, Sep 30, Dec 31) . C) ……% incentive fees will be accrued upon any redemption from DPM, by calculating the absolute return achieved at redemption date and multiplying …..% to absolute return achieved on redeemed amount on prorate basis.	

Remarks	ملاحظة
Any pledged, blocked or non-tradable securities as part of Initial value & Composition (Appendix-3), will not part of portfolio valuation calculation, and.	يتم استبعاد أي أصول محجوزة أو مرهونة أو غير قابلة للتداول والمدرجة في التكوين المبدئي لحساب العميل (ملحق 3) من حساب تقييم المحفظة ولا تحتسب ضمن الأصول تحت الإدارة، ولا تفرض عليها رسوم لصالح "**تام المالية**" ولا تحتسب ضمن تقييم الأداء.

تام المالية
TAM CAPITAL

Fees Calculation Example				مثال عملي لطريقة حساب الرسوم
تاريخ التقييم	صافي قيمة المحفظة	صافي الربح منذ بداية الربع	رسوم حافز الأداء	قيمة المحفظة بعد خصم عمولة الأداء
Valuation Date	Net AUM	Net Profit Since Quarter Start	Performance Fees	Client Absolute portfolio Achieved
Initial - Dec 31	50,000,000	-	10%	-
Q1(نهاية الربع الأول)	58,000,000	8,000,000	800,000	57,200,000
Q2(نهاية الربع الثاني)	55,000,000	-	-	-
Q3(نهاية الربع الثالث)	63,000,000	5,800,000	580,000	62,420,000

A- Starting AUM =	50,000,000.00	أ- قيمة المحفظه عندالبدايه =
B- Ending AUM of Q1 =	58,000,000.00	ب- عائد قيمة المحفظة في نهاية الربع الأول =
C- Absolute Return for Q1(C-A)=	8,000,000.00	ج- صافي العائد المحقق في نهاية الربع الأول(ج-أ)=
D- Performance Fees % =	10%	د- نسبة رسوم الأداء=
E- Total Performance Accrued for Q1 (E*D)=	800,000.00	ذ- رسوم الأداء المستحقة للربع الأول (د*ذ)=
Z- Base Value(C-F)=	57,200,000.00	ي- سعر الأساس(ج-ر)=
A- Ending AUM of Q2 =	55,000,000.00	أ- عائد قيمة المحفظ في نهاية الربع الثاني=
B- Base value =	57,200,000.00	ب- سعر الأساس =
C- Performance Fees % =	10%	ج- نسبة رسوم الأداء=
D- Total Performance Accrued for ending Q2 =	لايوجد	د- رسوم الأداء المستحقة في نهاية الربع الثاني=
Z- Base Value=	57,200,000.00	ي-سعر الأساس=
A- Ending AUM of Q3 =	63,000,000.00	أ- عائد قيمة المحفظة في نهاية الربع الثالث =
B- Absolute Return for Q3 (Z-A)=	5,800,000.00	ب- صافي العائد المحقق في نهاية الربع الثالث (ي-أ) =
C- Performance Fees=	10%	ج- نسبة رسوم الأداء=
D- Total Performance Accrued for Q3 (C*B)=	580,000.00	د-رسوم الأداء المستحقة في نهاية الربع الثالث(ج*ب)=
E- Base value for Q4(A-D)=	62,420,000.00	ذ-سعر الأساس للربع الرابع(أ-د) =

Management fees Calculated on the aggregate value of the portfolio (investment value + receivables) at the end of each day, and deducted pro-rata on daily evaluation of the portfolio as an expense payable and paid on a monthly basis if any.

تحسب الرسوم الأدارية على إجمالي قيمة المحفظة في نهاية كل يوم (قيمة الاستثمار + أي ارباح مستحقة)، وتستقطع بشكل تناسبي يومياً من تقييم المحفظة كمصاريف مستحقة الدفع وتدفع بشكل شهري. إن وجد.

تام المالية هي شركة مساهمة مقفلة سعودية، سجل تجاري 1010963557، ورقم موحد (7037584328) وترخيص هيئة السوق المالية 12-24297، عنوانها 7515 شارع الأمين المهندس عبد الله بن عبد الرحمن ا 3647 حي النرجس 13327 مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، البريد الالكتروني Info@tamcapital.sa، رقم تواصل (8001240557)
www.tamcapital.sa

Appendix (5) – Communications ملحق رقم (5) - بيانات التواصل

TAM Capital Investment		**شركة تام المالية للاستثمار**
Name\Title	إدارة خدمات العملاء	الاسم/المنصب
Address	مكتبها المسجل 7515 شارع الأمين المهندس عبدالله بن عبدالرحمن حي النرجس مدينة الرياض	العنوان
Country	المملكة العربية السعودية	الدولة
Mail Address	ص.ب. (3647) الرياض (13327)	العنوان البريدي
Telephone	+966 800 124 0557	الهاتف
E-mail	Info@tamcapital.sa	البريد الإلكتروني
Customer		**العميل**
Name\Title		الاسم/المنصب
Address		العنوان
Country		الدولة
Mail Address		العنوان البريدي
Telephone		الهاتف
Mobile		الجوال
E-mail		البريد الإلكتروني
Customer Signature توقيع العميل	TAM Capital Signature	توقيع تام المالية